

नेपाल_पानी_जहाज_(प्रमाणपत्र_र_रोजानाम्चा)_ऐन_२०२७

English title: Nepal Ships (Certificates and Logbooks) Act, 1970

नेपाल पानी जहाज (प्रमाणपत्र र रोजानाम्चा) ऐन, २०२७ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०२७ । १२ । ३० । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ २०३१ । ४ । १८ । २. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ३. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ५. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ६ । १४ । ६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०२७ सालको ऐन नं. १६ । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । समुद्रयात्रा गर्ने नेपाली पानी जहाजका प्रमाण-पत्र र रोजानाम्चाहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको । ऐन । प्रस्तावना: समुद्रयात्रा गर्ने नेपाली पानी जहाजका प्रमाणपत्र र रोजानाम्चाहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सममतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, वसितार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "नेपाली पानी जहाज (प्रमाणपत्र र रोजानाम्चा) ऐन, २०२७" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर लागू हुनेछ र जहाँसुकै रहेको भए तापनि पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ बमोजमि दर्ता गरिएको र दर्ता गर्नुपर्ने पानी जहाज र सो पानी जहाजका धनी, नाविक र कर्मचारीहरूलाई समेत लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "नेपाल पानी जहाज कार्यालय" भन्नाले पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ अन्तर्गत स्थापित नेपाल पानी जहाज कार्यालयलाई सम्झनु पर्छ । (ख) "पानी जहाज" भन्नाले कम्तीमा १० ग्रास रजिस्टर टन भारवहन क्षमता भएको समुद्रयात्रा गर्ने जलयान (भेसेल) लाई सम्झनु पर्छ । (ग) "यात्रुवाहक पानी जहाज" भन्नाले १२ भन्दा बढी संख्यामा यात्रु ओसारन अधिकार प्राप्त पानी जहाजलाई सम्झनु पर्छ । (घ) "मालवाहक पानी जहाज" भन्नाले यात्रुवाहक पानी जहाज बाहेक अरू सबै पानी जहाजलाई सम्झनु पर्छ । (ङ) "टेङ्कर" भन्नाले ठूलो परिमाणमा तरल माल ढुवानी गर्नको लागि निर्मित वा परिवर्तित मालवाहक पानी जहाजलाई सम्झनु पर्छ । (च) "तोकिएको" वा "तोकिएबमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजमि सम्झनु पर्छ । ३. प्रमाणपत्र र रोजानाम्चा: (१) प्रत्येक नेपाली पानी जहाजले यो ऐन बमोजमिका प्रमाणपत्र र रोजानाम्चाहरू राख्नु पर्छ । (२) त्यस्ता प्रमाणपत्र र रोजानाम्चाहरूले सो पानी जहाजको परिचय, समुद्रयात्रा गर्ने क्षमता र समुद्रयात्रा गर्ने पानी जहाजमा हुनुपर्ने अरू आवश्यकता पूरा भएको प्रमाणित गर्नेछन् । (३) त्यस्ता प्रमाणपत्र र रोजानाम्चाहरूको भाषा नेपाली हुनेछ । तर नेपाली भाषाको साथै दोस्रो भाषाको रूपमा अंग्रेजी भाषा पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ । (४) त्यस्तो प्रमाणपत्र र रोजानाम्चाहरू सधैं सो पानी जहाजमै राख्नु पर्छ र अधिकार प्राप्त कुनै पानी जहाज कार्यालयको अधिकृत वा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको ।

नेपाली कूटनैतिक वा वाणजिय प्रतिनिधिबाट चाहिएको बखत पेश गर्नु पर्छ । परिच्छेद-२ । पानी जहाजका लेखितहरू । ४. दर्ताको प्रमाणपत्र: प्रत्येक नेपाली पानी जहाजले पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ बमोजमि प्राप्त दर्ताको प्रमाणपत्र साथमा राख्नु पर्छ । त्यस्तो प्रमाणपत्रले सो पानी जहाजको राष्ट्रियता, लगाइएको काम र नौपरविहनको श्रेणी प्रमाणित गर्नेछ र त्यसमा पानी जहाजको स्वामित्व र सो पानी जहाजलाई लगाइएको दायित्व (चारजेज) र प्रतबिन्धहरू (रेस्ट्रिक्सन्स) अभिलिखित हुनेछ । ५. राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाणपत्र: पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ बमोजमि दर्ता भै नसकेको नयाँ खरीद भएको वा दर्ताको प्रमाणपत्र हराएको वा क्षतगिरिस्त भएको पानी जहाजले सो ऐनबमोजमि प्राप्त राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाणपत्र साथमा राख्नु पर्छ । ६. नाविक सूची: (१) प्रत्येक नेपाली पानी जहाजले तोकिएबमोजमिको नाविक सूची राख्नु पर्छ । त्यस्तो सूचीमा सो पानी जहाजका नाविकहरूको नाम, उमेर, नियुक्तिको हैसियत, योग्यता र नागरिकता उल्लिखित हुनेछ । (२) त्यस्तो सूचीमा नौपरविहनको सुरक्षाको आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक न्यूनतम नाविक संख्या र त्यसको गठन पनि उल्लिखित हुनेछ । ७. सुरक्षाको प्रमाणपत्र: नेपाल सरकारले पत्याएको अधिकार प्राप्त वर्गीकरण संस्था (क्लासिफिकेशन सोसाइटी) द्वारा समुद्रमा जीवनको सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी (इन्टरनेशनल कन्भेन्सन फर द सेफ्टी अफ लाइफ एट सी) १९६० को व्यवस्था अनुसार कुनै नेपाली पानी जहाजको समुद्रयात्रा गर्ने क्षमता प्रमाणित भएपछि देहायका पानी जहाजलाई देहायका सुरक्षा प्रमाणपत्रहरू तोकिएको दस्तुर लई नेपाल पानी जहाज कार्यालयका नौपरविहन नरीक्षकद्वारा प्रदान गरिनेछ र त्यस्ता प्रमाणपत्रहरूका ढाँचा तोकिएबमोजमि हुनेछ :- । (१) यात्रुवाहक पानी जहाजलाई- यात्रुवाहक पानी जहाजको सुरक्षाको प्रमाणपत्र । (२) मालवाहक पानी जहाजलाई- । (क) ५०० टन वा सो भन्दा बढी ग्रास टनेज भएकालाई मालवाहक पानी जहाजको निर्माणको (कन्स्ट्रक्सन) सुरक्षाको प्रमाणपत्र । (ख) ५०० टन वा सो भन्दा बढी ग्रास टनेज भएकालाई मालवाहक पानी जहाजको उपकरणको सुरक्षाको प्रमाणपत्र । (ग) १६०० टन वा सो भन्दा बढी ग्रास टनेज भएकालाई मालवाहक पानी जहाजको रेडियो टेलिग्राफिको सुरक्षाको प्रमाणपत्र । (घ) ३०० टन भन्दा बढी तर १६०० टनभन्दा घटी ग्रास टनेज भएका र रेडियो टेलिग्राफ स्टेशन जडान नभएकालाई । मालवाहक पानी

जहाजको रेडियो टेलिफोनको सुरक्षाको प्रमाणपत्र । (३) खण्ड (१) र (२) मा उल्लेख भएका सबै पानी जहाजलाई समुद्रयात्रा गर्ने क्षमताको सर्टिफिकेट प्रमाणपत्र । (४) १५० टन वा सो भन्दा बढी ग्रेस टनेज भएको यातुरवाहक वा मालवाहक पानी जहाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय भार रेखा (लोड लाइन) को प्रमाणपत्र ।

(५) असाधारण अवस्था परी कुनै पानी जहाजलाई समुद्रयात्रा गर्नु परेमा त्यस्ता पानी जहाजलाई सो पानी जहाजमा समुद्रमा जीवनको सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी (इन्टरनेशनल कन्भेन्सन फर दिसिफ्टी अफ लाइफ एट सी) १९६० मा केही आवश्यकताहरू पूरा नभएको भए तापनि एक पटक समुद्रयात्रा गर्नलाई सम्म सुरक्षा पर्याप्त छ भन्ने छुटको प्रमाणपत्र । ८. टनेजको प्रमाणपत्र : (१) प्रत्येक नेपाली पानी जहाजले तोकएिबमोजिमको टनेजको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यस्तो प्रमाणपत्रले सो पानी जहाजको ग्रेस र नेट टनेज प्रमाणित गर्नेछ । (२) त्यस्तो प्रमाणपत्र तोकएिको दस्तुर लई नेपाली पानी जहाज कार्यालयको नौपरविहन नरीक्षकद्वारा प्रदान गरिनेछ । ९. मूसा नरिमूलनको प्रमाणपत्र : (१) मूसा पीडति पानी जहाजले मूसा नरिमूलन सन्तोषजनक रूपले पूरा गरेको प्रमाणको लागि तोकएिबमोजिमका मूसा नरिमूलनको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुपर्छ । (२) कुनै पानी जहाज मूसा पीडति नभए वा मूसा पीडति भएको शङ्का गरिएको नभए वा मूसाको संख्या नगण्य हुने स्थितिमा स्थायीरूपले राखिएको भए सो पानी जहाज मूसा पीडति छैन भन्ने कुराको प्रमाणपत्र र त्यस्तो पानी जहाजलाई कुनै खास अवधिसम्म मूसा नरिमूलन गर्नबाट छुट पाएको छ भन्ने कुराको प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गर्नुपर्छ । (३) नेपाली पानी जहाज अडनि जुनसुकै बन्दरगाहको स्वास्थ्य अधिकारीले प्रदान गरेको मूसा नरिमूलनको प्रमाणपत्र वा मूसा नरिमूलनबाट छुटको प्रमाणपत्र मान्य हुनेछ । १०. प्रमाणपत्रहरूको अवधि : (१) दफा ७ को खण्ड (१), (२) र (३) बमोजिमको प्रमाणपत्रहरूको म्याद १ वर्षको हुनेछ र सो म्याद बढीमा १२० दिनको लागि थप गर्न सकिनेछ । तर, समुद्रयात्रा गर्ने क्षमताको (सर्टिफिकेट) प्रमाणपत्रका हकमा भने त्यस्तो म्याद बढीमा १५० दिनको लागि थप सकिनेछ । (२) कुनै पानी जहाज क्षतग्रस्त भई त्यसको समुद्रयात्रा गर्ने क्षमता प्रतिकूल असर परेमा सो पानी जहाजलाई दफा ७ बमोजिम प्राप्त सबै प्रमाणपत्र अमान्य हुनेछ । (३) अन्तर्राष्ट्रिय भार रेखा (लोड लाइन) को प्रमाणपत्र सो प्रमाणपत्रमा तोकएिको म्याद भुक्तान भएपछि अमान्य हुनेछ । तर, त्यस्तो म्याद तोक्दा जारी भएको मतिदिखि ५ वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि तोकनि छैन । (४) छुटको प्रमाणपत्र जारी भएको अवधिभन्दा बढीको लागि मान्य हुनेछैन । ११. पानी जहाजको रोजानाम्चा : (१) ५० टन वा सो भन्दा बढी ग्रेस टनेज भएको समुद्र यात्रा गर्ने र जतसुकै टनेज भएको भए पनि १५० अश्व शक्ति (हर्स पावर) भन्दा बढी चालन शक्ति (मोटभि पावर) भएको नेपाली पानी जहाजले तोकएिबमोजिमको पानी जहाजको रोजानाम्चा राख्नु पर्छ ।

(२) त्यस्तो रोजानाम्चा नौपरविहन, सो पानी जहाजमा हुने काम, नावकिहरू, यातुरहरू, मौसम सम्बन्धी अवलोकन, समुद्रमा भएका ठूलो दुर्घटना र विपत्तिहरूका विवरण र पानी जहाज कार्यालयका अधिकारीहरू, पानी जहाजका धनीहरू, पानी जहाजबाट माल पठाउने वा पठाउनेहरू, वमिकहरू, अन्डरराइटरहरू र सम्बन्धित सबै व्यक्तिहरूलाई चाख लाउने घटनाहरूका विवरण लेखिनेछ । १२. इज्जतिको रोजानाम्चा : (१) ५० टन वा सो भन्दा बढी ग्रेस टनेज भएको र १५० हर्स पावर वा सो भन्दा बढी चालन शक्ति (मोटभि पावर) भएको समुद्रयात्रा गर्ने प्रत्येक नेपाली पानी जहाजले तोकएिबमोजिमको इज्जतिको रोजानाम्चा राख्नु पर्छ । (२) त्यस्तो रोजानाम्चा पानी जहाजमा जडान गरिएको चालन शक्ति (मोटभि पावर) सम्बन्धी विवरण खासगरी जडानहरू (इन्स्टलेसन) को स्थिति, कार्य सञ्चालन (फक्सनडिग) र इन्धनको उपभोग, पुनर्नवन (ओभर हल) को मति, गरिएको कामको कसिमि र तनिको सञ्चालन (अपरेसन) र सेवा सम्बन्धी सबै विवरण लेखिनेछ । १३. आरोग्यता (स्यानटिशन) सम्बन्धी रोजानाम्चा : (१) ४०० टन वा सो भन्दा बढी ग्रेस टनेज भएको समुद्रयात्रा गर्ने प्रत्येक नेपाली पानी जहाजले तोकएिबमोजिमको आरोग्यता सम्बन्धी रोजानाम्चा राख्नु पर्छ । (२) त्यस्तो रोजानाम्चा सो पानी जहाजको नावकि र यातुरहरूको आरोग्यता सम्बन्धी स्थिति, पानी जहाजमा खोपाइएका (भ्याक्सनिशन गरिएका नावकि) र यातुरहरूको नाम, उमेर, नागरिकता, घरको ठेगाना, पेशा र यात्राको बखत नावकि वा यातुर बरिमी भए वा घाइते भए त्यसको विवरण र पानी जहाजमा आरोग्यता सम्बन्धमा अपनाएका उपाय सम्बन्धी विवरण लेखिनेछ । (३) त्यस्तो रोजानाम्चामा पानी जहाजको मास्टर (प्रमुख अधिकारी) ले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ र पानी जहाज अडनि कुनै बन्दरगाहको स्वास्थ्य अधिकारीले वा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा भकिएको । नेपाली कूटनैतिक वा वाणजिय प्रतिनिधिले हेर्न चाहेको बखत देखाउनु पर्छ । १४. रेडियोको रोजानाम्चा : (१) रेडियो टेलिग्राफको उपकरण जडान भएको प्रत्येक नेपाली पानी जहाजले तोकएिबमोजिमको रेडियोको रोजानाम्चा राख्नु पर्छ । त्यस्तो रोजानाम्चा यात्राको बखत रेडियो टेलिग्राफ सञ्चालन गर्ने कोठामा राखिनेछ । (२) त्यस्तो रोजानाम्चामा रेडियो अधिकृतले आफ्नो नाम, रेडियो चालू वा बन्द गरेको समय, समुद्रमा जीवनको सुरक्षाको लागि महत्वपूर्ण लागेको रेडियो सेवा सम्बन्धी सबै घटनाहरू लेख्नेछन् । १५. कार्गो बुक : ५०० टन वा सो भन्दा बढी ग्रेस टनेज भएको वा माल ढुवानी गर्ने प्रत्येक नेपाली पानी जहाजले तोकएिबमोजिमको कार्गो बुक राख्नु पर्छ । त्यस्तो कार्गो बुकमा सो पानी जहाजमा लादिएको माल सम्बन्धी विवरण खासगरी मालको कसिमि र परिमाण सम्बन्धी विवरण र कहाँ कसरी लादिएको भन्ने कुरा समेत लेखिनेछ । १६. प्रमाणपत्र र रोजानाम्छाहरू फर्ति गर्ने : (१) कुनै नेपाली पानी जहाजको दर्ता बदर भएमा त्यसको सबै प्रमाण-पत्र र रोजानाम्छाहरू नेपाल पानी जहाज कार्यालयमा

दाखलि गर्नु पर्छ ।

तर, वदिशमा हस्तान्तरण भएका पानी जहाजको हकमा त्यस्तो प्रमाणपत्र र रोजानाम्छाहरू दाखलि गर्नु पर्दैन । (२) समुद्रयात्रा गर्ने कुनै नेपाली पानी जहाजको कुनै रोजानाम्चा पूरा उपयोग गरी सकिएपछि १ वर्षसम्म सो पानी जहाजमा नै राखी त्यसपछि नेपाल पानी जहाज कार्यालयमा दाखलि गरिनेछ । (३) यस दफाबमोजमि प्राप्त भएका पानी जहाजका प्रमाणपत्र र रोजानाम्छाहरू नेपाल पानी जहाज कार्यालयले प्राप्त भएको मितिले १० वर्षसम्म सुरक्षित राख्नेछ । परिच्छेद- ३ । विधि । १७. दण्ड सजाय : (१) यो ऐनबमोजमि प्रमाणपत्र र रोजानाम्चा नभएको कुनै पानी जहाजलाई नौपरविहन गर्न अनुमति दिने व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई रु. ८,०००/- सम्म जरिवाना हुनेछ । (२) यो ऐनबमोजमि रोजानाम्चा नभएको कुनै नेपाली पानी जहाज समुद्रयात्रामा लगिएमा वा प्रमाणपत्रहरूको म्याद नाघेका पानी जहाज नौपरविहनको लागि काममा लगाईएमा त्यसरी समुद्रयात्रामा लग्ने वा काममा लगाउने व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई रु. १५००/- सम्म जरिवाना हुनेछ । (३) देहायका अवस्थामा कुनै पानी जहाजको मास्टर (प्रमुख अधिकारी) लाई रु. १०००/- सम्म जरिवाना हुनेछ । (क) पानी जहाजमा यो ऐनबमोजमि राख्नु पर्ने कुनै लेखित नराखेमा । (ख) रोजानाम्छाहरू उचित ढङ्गले नराखेमा । (ग) अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट चाहिएको बखत पानी जहाजका प्रमाणपत्र र रोजानाम्चाहरू पेश नगरेमा । (घ) दर्ता बदर भएका पानी जहाजको प्रमाण-पत्र र रोजानाम्चाहरू नेपाल पानी जहाज कार्यालयमा दाखलि नगरेमा, वा । (ङ) पूरा उपयोग गरिएको रोजानाम्चाहरू दफा १६ को उपदफा (२) मा तोकिएको म्यादसम्म पानी जहाजमा नराखेमा । (४) यो ऐन बमोजमि गर्नु पर्ने काम कारबाई नगर्ने नावकिलाई रु. ५०० । - सम्म जरिवाना हुनेछ । १८. मुद्दा हेर्ने: (१) यो ऐनबमोजमि दण्ड सजाय हुने कुनै कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरू कारबाई र कनिरा गर्ने अधिकार नेपाल पानी जहाज कार्यालयको रजिष्ट्रारलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कारबाई र कनिरा गर्दा रजिष्ट्रारले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजमि जिल्ला अदालतलाई प्राप्त सबै अधिकार प्रयोग गर्नेछ र सो अदालतको कार्यवधि अपनाउनेछ । (३) रजिष्ट्रारले आवश्यक सम्झौता आफै वा अन्य अधिकृत खटाई गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाहिर पन आवश्यक जाँचबुझ गर्न सक्नेछ । (४) उप-दफा (१) बमोजमि रजिष्ट्रारले गरेको नरिणय उपर चर्तित नबुझ्नेले ३५ दिन भित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । १९. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ र सो नियमहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू भएको मानिनेछ ।